



CUT: 108457-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0245-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 108457-2025, instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **11.11.2025** contra la señora **AMPUERO ORTIZ, ALBERTINA** identificada con **DNI N° 10664268**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12) del artículo 15° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1. Mediante CARTA N° 0004-2025-A.P.V.T.A.I. de fecha 26.05.2025, el presidente de la Asociación Pro Vivienda Tupac Amaru Segunda Etapa Itahuania APVTAI, señor Carrasco Chacón, Jesús Edwin identificado con DNI N° 23855825, pone en conocimiento al órgano instructor que la señora Ampuero Ortiz, Albertina ha solicitado la franja marginal del Río Madre de Dios, para realizar trabajos agrícolas, desconozca la cantidad de hectáreas que le otorgo el ingeniero Felipe Santiago



Quispe Cueva, director de la Agencia Agraria del Manu, se está dando posesión dentro del predio de la Asociación, la posesionaria está tumbando los árboles y realizando tala de madera, empero dichas área solicitadas se encuentran en litigio y/o estaría dentro de la ribera y/o faja marginal del río Madre de Dios.

- 3.2. El área a autorizar está sujeto al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, en el numeral 16.1 del citado reglamento establece que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de fajas marginales y Riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, y los numerales 16.2 y 16.3 indica que las autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.
- 3.3. Mediante Acta de Verificación Técnica de Campo (ACTA N° 019-2025-SJMP) de fecha 04.06.2025, efectuado por el personal técnico de la ALA Tahuamanu-Madre de Dios se constituye en la unidad operativa no autorizada para el uso de la faja marginal, sector de Itahuania, distrito de Manu, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, a fin de realizar la verificación técnica de campo, la cual se detalla a continuación:
 - 3.3.1. Se constató un área A1 con los siguientes vértices: P1=258 349 m-E, 8 602 422 m-N, P2=258 320 m-E, 8 602 444 m-N, P3=258 330 m-E, 8 602 487 m-N, P4=258 347 m-E, 8 602 347 m-N, P5=258 368 m-E, 8 602 592 m-N, P6=258 471 m-E, 8 602 669 m-N, P7=258 490 m-E, 8 602 660 m-N, P8=258 492 m-E, 8 602 490 m-N, P9=258 490 m-E, 8 602 514 m-N, P10=258 404m-E, 8 602 608 m-N todos ellos mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), en los cuales se encuentra instalado cultivos de plátano y papaya por declaraciones de la señora Ampuero Ortiz, Albertina le pertenecerían a ella misma con una antigüedad de instalación considerable.
 - 3.3.2. Se constató un área A2 con los siguientes vértices: P1=258 323 m-E, 8 602 348 m-N, P2=258 369 m-E, 8 602 433 m-N, P3=258 438 m-E, 8 602 357 m-N, P4=258 394 m-E, 8 602 334 m-N, en coordenadas UTM, en esta área se constató la realización de limpieza roce de árboles por parte de la señora Ampuero Ortiz, Albertina.
 - 3.3.3. Sé constató los siguientes puntos: P1=258 309 m-E, 8 602 322 m-N, P2=258 379 m-E, 8 602 327 m-N, en esta área se constató la existencia de un estanque acuícola que por declaraciones de la señora Ampuero Ortiz, Albertina le pertenecerían.
- 3.4. El resultado de la búsqueda en el Registro Administrativo de uso temporal de la faja marginal para siembra de cultivos, de la persona natural Ampuero Ortiz, Albertina (fecha de visita 23.06.2025), no reporta ninguna autorización de uso temporal de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, ubicado en el sector Itahuania, distrito de Manu, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, Intercuenca Alto Madre de Dios (código 46649).
- 3.5. Del resultado de búsqueda de derecho de uso de agua con fines acuícolas está registrado mediante Resolución Directoral N° 0576-2019-ANA-AAA.MDD., de fecha



30.10.2019, la Autoridad Administrativa de Agua Madre de Dios, otorgo licencia de uso de agua superficial con fines Acuícolas categoría (AMYPE), a favor del señor Ccapa Dávila, Cesar Luis, identificado con DNI N° 04960522.

- 3.6. Mediante el Informe Técnico N° 0075-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/WJTS de fecha 21.08.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, concluyó que según el Acta de Verificación Técnica de Campo (ACTA N° 019-2025-SJMP) de fecha 04.06.2025, se observó que la señora Ampuero Ortiz, Albertina, realiza la ocupación de un área con perímetro localizado geográficamente en; A1 con los siguientes vértices P1=258 349 m-E, 8 602 422 m-N, P2=258 320 m-E, 8 602 444 m-N, P3=258 330 m-E, 8 602 487 m-N, P4=258 347 m-E, 8 602 347 m-N, P5=258 368 m-E, 8 602 592 m-N, P6=258 471 m-E, 8 602 669 m-N, P7=258 490 m-E, 8 602 660 m-N, P8=258 492 m-E, 8 602 490 m-N, P9=258 490 m-E, 8 602 514 m-N, P10=258 404 m-E, 8 602 608 m-N, todas ellas en coordenadas UTM, en los cuales se encuentra instalado cultivos de plátano y papaya por declaraciones de la señora Ampuero Ortiz, Albertina, le pertenecerían a ella misma con una antigüedad de instalación considerable, el cual no tiene Autorización de uso temporal de la ribera y faja marginal de la margen derecha del Rio Madre de Dios, que también estaría dentro del área autorizada para siembra de cultivos, otorgada con Resolución Directoral N° 0172-2022-ANA-AAA.MDD de fecha 20.07.2022 a favor de la señora Luz Marina Vilca Ccallohuanca. Estos hechos están tipificados como infracción en el numeral 6) Artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338, en concordancia del literal f) del Artículo 277 del Reglamento de los Recursos Hídricos, aprobado por D.S. N° 001-2010-AG, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1 A través de la Notificación N° 0074-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el **11.11.2025**, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar la ribera y/o faja marginal derecha del rio Madre de Dios, ubicado en el sector Itahuania, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, el cual no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción en el numeral 6. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal f. del artículo 277° de su Reglamento; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo respectivo.
- 4.2 Habiendo transcurrido el plazo otorgado, la imputada no formulo descargo alguno contra la imputación de cargos, por lo que, procede continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0035-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 06.04.2026 (Informe Final de Instrucción), la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:
- i) De acuerdo al Informe Técnico N° 0075-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS y el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0019-2025-SJMP, se constató la ocupación de la ribera y faja marginal margen derecha del río Madre de Dios, sin la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua, que constituye infracción en materia de recursos hídricos, atribuyéndole como responsable a la señora AMPUERO ORTIZ, ALBERTINA quien ha instalado cultivos de plátano y papaya, ubicado en el sector Itahuania, distrito de Manu, provincia de Manu,



departamento de Madre de Dios, unidad hidrográfica Intercuenca Alto Madre de Dios.

- ii) En mérito a los hechos antes descritos, La infracción imputada a la señora AMPUERO ORTIZ, ALBERTINA identificada con DNI N° 10664268, se encuentran tipificados como infracción, de acuerdo con en el literal f. del Artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que tipifica como infracción en materia de recursos hídricos: “Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas”, concordante con el numeral 6. del Artículo 120°.- de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, donde indica que, “Ocupar o desviar los cauces de agua sin autorización correspondiente”, constituye infracción en materia de aguas.
- iii) De la búsqueda en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua, se advierte que en la fecha que se realizó la verificación técnica de campo en la ribera y/o faja marginal derecha del río Madre de Dios - sector Itahuania, la imputada no contaba con la autorización de ocupación de faja marginal, emitida por la Autoridad Nacional del Agua, para realizar la actividad productiva agrícola de siembra de cultivos.
- iv) Respecto a la calificación de sanción, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3. del artículo 248° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278° de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una **leve**, recomendando imponer una multa de cero coma cincuenta y dos (**0,52**) **Unidad Impositiva Tributaria (UIT)**.

Calificación de la infracción a imponer		
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación
Reincidencia	No aplica	No aplica
Afectación o riesgo a la salud de la población	No aplica	No aplica
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	No realizó ningún trámite para la obtención de autorización de ocupación de ribera y faja marginal margen derecha del río Madre de Dios, en el transcurso del tiempo (Acumulable a la infracción mínima)	0,50
La gravedad de los daños generados	Existe daños generados a la ribera y faja marginal del río Madre de Dios, fuente de agua superficial. (Acumulable a la infracción mínima)	
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Existe impactos ambientales al bien asociado ribera y faja marginal, de una fuente de agua (Acumulable a la infracción mínima)	
Los costos en que incurre el Estado para atender los daños generados	Genera costos al Estado para atender los daños generados (Acumulable a la infracción mínima)	
Beneficios económicos obtenidos por el infractor	Si existen beneficios obtenidos por el infractor, conforme se describe en el cuadro de costos evitados por el infractor	0,02
Total		0,52



- v) Asimismo, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari recomienda, que en tanto, exista infracción de ocupar, utilizar la ribera y faja marginal margen derecha del río Madre de Dios sin la autorización correspondiente, corresponde disponer el restablecimiento al estado anterior a la infracción en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación del acto resolutivo, asumiendo los costos que demande su reposición de la fuente de agua y sus bienes asociados (río Madre de Dios), como medida complementaria conforme lo prevé el literal a. del artículo 25° de los “lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 28338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.
- 4.4 A través del Memorándum N° 0291-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 07.04.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5 Mediante la Carta N° 0270-2025-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 26.08.2025 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del Artículo 255 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.
- 4.6 Habiendo transcurrido el plazo otorgado, la imputada no formulo descargo alguno contra el informe final de instrucción, por lo que, procede continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0126-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 27.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua de la revisión, efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 La constatación de la ocupación de la faja ribera y/o marginal derecha del río Madre de Dios, producto de la actividad agrícola para siembra de cultivos, realizada por la imputada, donde se encontró cultivos instalados de plátano y papaya, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.2 Del análisis del expediente se acreditó que la imputada ocupa la faja ribera y/o marginal derecha del río Madre de Dios, producto de la actividad agrícola para siembra de cultivos, ubicado en el sector Itahuania, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, incurriendo en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
- i) Acta de Verificación Técnica de Campo (ACTA N° 019-2025-SJMP) de fecha 04.06.2025 en la cual se constató la ocupación de la ribera y/o faja marginal derecha del río Madre de Dios, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución. Las imágenes fotográficas recabadas durante la verificación técnica de campo

¹ Informe Técnico N° 0147-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC (19.08.2025)



ii) Informe Técnico N° 0075-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/WJTS de fecha 21.08.2025, que recomendó el inicio del procedimiento sancionador contra la imputada.

iii) Informe Técnico N° 0035-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 06.04.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.

5.3. En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una **leve**, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el ente instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la imputada, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo sancionarse con una multa equivalente a cero coma cincuenta y dos unidad impositiva tributaria **(0,52) UIT**.

5.4. Asimismo, en cuanto a la medida complementaria recomendada por el órgano instructor, este órgano sancionador, determina amparar la misma en tanto, exista infracción de ocupar, utilizar la ribera y faja marginal margen derecha del río Madre de Dios sin la autorización correspondiente, corresponde disponer el restablecimiento al estado anterior a la infracción en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación del acto resolutivo, asumiendo los costos que demande su reposición de la fuente de agua y sus bienes asociados (rio Madre de Dios), como medida complementaria conforme lo prevé el literal a. del artículo 25° de los “lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 28338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **AMPUERO ORTIZ, ALBERTINA** identificada con **DNI N° 10664268**, con una sanción administrativa de MULTA equivalente a **Cero coma Cincuenta y Dos (0,52) UIT**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por ocupar la ribera y/o faja marginal derecha del rio Madre de Dios, ubicado en el sector Itahuania, distrito y provincia de Manu, departamento de madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACITOR	DNI	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	Monto (UIT)	Plazos		
	10664268	ALBERTINA AMPUERO ORTIZ					Multa	MC	
				Leve	Multa	0,52	15 días hábiles	30	
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	CLASE	TIPO	NOMBRE	UNIDAD HIDROGRAFICA		
	Realizar ocupación sin la autorización de la ribera y faja marginal margen derecha del río Madre de Dios. Con cultivo temporal de plátano y papaya.			Superficial	Rio	Madre de Dios	Intercuenca Alto Madre de Dios 46649		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA VERTICES DEL AREA EN LA FAJA MARGINAL					
	Art. 120° LEY DE RECURSOS HIDRICOS	Art. 277° Reglamento de la Ley		DATUM	ZONA	COORDENADAS			
						ESTE (m)	NORTE (m)		
	6. Ocupar o desviar los cauces de agua sin autorización correspondiente.	f. Ocupar, utilizar o desviar sin		WGS-84	19	258 349	8 602 422		
						258 320	8 602 444		



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 78C24AAD

		autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas			258 330	8 602 487
					258 347	8 602 539
					258 368	8 602 592
					258 471	8 602 669
					258 490	8 602 660
					258 492	8 602 608
					258 490	8 602 514
					258 404	8 602 608
					UBICACIÓN POLITICA	
DEPARTAMENTO		PROVINCIA		DISTRITO		
Madre de Dios		Manu		Manu		

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como medida complementaria que la imputada, en tanto exista infracción de ocupar, ribera y faja marginal margen derecha del río Madre de Dios sin la autorización correspondiente, corresponde disponer el restablecimiento al estado anterior a la infracción, asumiendo los costos que demande su reposición de la fuente de agua y sus bienes asociados (rio Madre de Dios), en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación del acto resolutivo, conforme lo prevé el literal a. del artículo 25° de los “lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 28338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Ampuero Ortiz, Albertina en su domicilio; poner de conocimiento a la Asociación Pro Vivienda Tupac Amaru Segunda Etapa Itahuania APVTAI, a la Municipalidad Provincial de Manu, a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 78C24AAD